

징계 및 주의요구

제 목 영업비용 집행 업무 불철저 등

소 관 부 서(기관) □□□□처

조 치 부 서(기관) ★★처

내 용

1. 사건 개요

□□□□처는 20XX년 특정 주제의 기념메달(이하 “메달”이라 한다) 사업을 추진하던 중 메달 관련 초상권 계약을 체결한 업체(이하 “A사”라 한다)로부터 계약에 따른 초상권 이용 대가와 별개로 메달을 중별 2장씩 A사에 자체 홍보용으로 제공해달라는 요청을 받았다.

이에 따라 □□□□처는 당시 메달의 위탁판매를 맡았던 □□□□□□□□(이하 “B사”라 한다)으로부터 총 8장의 메달을 20XX. XX월 하순 수령하여 XX. XX. A사에 무상으로 제공하였다.

이후 □□□□처는 B사가 공사에 지급해야 할 메달 판매대금에서 해당 메달 8장의 가격(약 12백만 원)을 공제하여 20XX. XX. X. 대금 정산을 완료함으로써 메달 무상 제공에 따른 비용을 공사가 부담하도록 처리하였다.

한편 메달 영업담당자인 □□□□처 X급 ♠♠♠는 20XX년 종합감사 예비조사 기간 중인 20XX. X. XX. 감사인으로부터 20XX년 메달 무상제공을 A사와 합의한 사실을 증빙할 자료가 있는지 여부에 관한 질문을 받자 “20XX년 당시 A사와 합의하여 작성한 합의서가 있다”고 답변하였다.

그리고 감사인이 해당 합의서 제출을 요구하자 찾아보겠다며 제출을 미룬 후 계속 제출하지 않고 있다가 본사 실지감사 종료일인 20XX. X. XX. 다시 제출을 요구받자 X. XX. 합의서 스캔본을 제출하였다.

2. 판단 기준

「위임전결 규정」과 「예산관리 규정」에 따르면 비용을 집행할 때에는 사전에 부문 예산관리자의 예산통제를 거쳐 결재권자의 결재를 받도록 되어있고 공사 제품을 타인에게 무상으로 제공하는 행위는 제품가격만큼을 비용으로 집행하는 행위이므로 메달을 A사에 무상으로 제공하기로 결정할 경우 영업담당자는 예산통제를 거쳐 내부결재를 받아야 한다.

그리고 공사가 B사로부터 지급받아야 할 판매대금에서 메달 가격을 위탁판매계약에 따라 공제할 경우에는 계약에서 정하고 있는 절차를 이행하여야 하고 만약 계약이 아닌 다른 이유로 공제할 경우에는 사전에 그 이유와 상세내역을 내부결재 등을 통해 근거로 남겨 비용처리의 정당성과 투명성을 확보해야 한다.

한편 「감사직무 규정」 제15조(감사자료 제출요구권) 제3항에 따르면 감사는 감사과정에서 정당한 사유 없이 감사를 거부·방해하거나 감사과정에서 허위진술을 하는 사람에 대한 인사상 조치 등을 사장에게 요구할 수 있도록 되어 있다.

따라서 감사받는 직원은 감사인에게 허위진술을 하거나 허위자료를 제출함으로써 감사를 방해하는 행위를 해서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. X급 ♠♠♠의 경우

위 사람은 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 □□□□담당으로서 메달 영업 업무를 수행하였다.

1) 영업비용 집행 업무 불철저

위 사람은 메달 영업담당자로서 공사가 메달을 무상으로 A사에 제공함으로써 메달 가격만큼을 비용으로 지출하게 되었음에도 당시 ◇◇◇◇팀장 등 관리자에게 구두 보고한 것 외에는 예산통제나 내부결재 등 어떤 절차도 이행하지 않았다.

그리고 B사와 체결한 위탁판매계약 상 특정 비용을 판매대금에서 공제하기 위해서는 사전에 별도 서면합의 하도록 정한 절차가 있음에도 이를 이행하지 않았고, 계약에 따른 절차를 대체할 만한 내부결재나 다른 어떠한 형태의 근거도 미리 갖추어 두지 않았다.

그 결과 12백만 원에 이르는 비용이 지출되는 과정에서 기본적인 내부통제가 제대로 이루어지지 않아 비용처리의 정당성과 투명성을 확보할 수 없게 되었고 메달이 A사에 무상으로 제공된 사실조차도 공식적으로는 확인할 수 없게 되었다.¹⁾

2) 감사과정 중 허위진술 및 허위자료 제출

한편 위 사람은 20XX년 종합감사 과정에서 20XX년 당시 메달 무상제공 관련 A사와 합의하여 작성한 합의서가 있다고 진술하였고 감사인의 요구에 따라 합의서 스캔본을 제출하였다.

그런데 위 사람이 제출한 합의서를 확인한 결과 합의일자가 20XX. X. X.인데도 날인된 인장은 20XX. X. X. 이후부터 사용되기 시작한 사업·기술이사 인장이었다.

1) A사가 실제로 메달을 수령한 사실 자체는 X급 ♠♠♠가 A사에 송부한 메일, A사 관계자와 주고 받은 카카오톡 메신저 내용 등으로 확인 가능하였음.

이 같은 모순에 대해 감사인이 소명을 요청하자 위 사람은 그제서야 ‘20XX년에 합의서를 작성하지 못한 것 같아 올해 2차 사업 관련 합의서를 작성하면서 20XX년 것도 받아 둔 것이다’라고 답변함으로써 20XX년에 작성한 합의서가 있다는 당초 진술이 사실이 아님은 물론 제출한 합의서도 20XX년 당시에 작성한 것이 아님을 인정하였다.

이에 위 사람이 사실과 다른 진술을 하고 그 진술을 뒷받침하기 위해 합의서를 만들어 제출한 경위를 조사한 결과 다음과 같은 사실을 확인하였다.

X급 ♠♠♠는 20XX. X. XX. 감사인으로부터 제차 합의서 제출을 요구받았을 때 합의서가 없다고 사실대로 밝힐 기회가 있었음에도 그러지 않았고 오히려 합의일자를 20XX. X. X.로 표기한 합의서를 작성하여 사업·기술이사 인장을 날인한 후 당일 오토바이 퀵배송을 통해 A사 관계자 자택으로 보냈다.²⁾

그리고 3일 후인 X. XX. A사의 인장까지 날인된 합의서 스캔본을 A사 관계자로부터 전달받아 같은 날 감사인에게 제출³⁾하면서 해당 합의서가 만들어진 시기가 20XX. X. X.이 아니라 불과 3일 전인 20XX. X. XX.이라는 사실은 밝히지 않았다.

또한 □□□□처 인장날인대장을 확인한 결과 위 사람은 합의서 작성을 위해 인장을 날인하면서 날인사실을 기록하지 않아⁴⁾ 「문서관리 규정」 제72조(날인방법 및 기록)를 위반하였으며 인장날인이나 합의서 소급 작성과 관련한 내부결재도 받지 않았다.

이상과 같은 사실을 종합해 볼 때 위 사람은 메달 무상제공과 관련하여 20XX년에 A사와 합의하여 작성한 합의서가 있다고 감사과정에서 허위진술을 하였으며 이에 그치지 않고

2) X급 ♠♠♠는 사업·기술이사 인장을 찍은 합의서를 A사에 언제, 어떻게 전달하였느냐는 질문을 받자 처음에는 “정확한 시기는 기억나지 않지만 A사 관계자가 □□□□처 근처를 지날 일이 있다고 하여 잠시 나가서 전달하였고, 전화통화만 했기 때문에 카카오톡 메시지 등 증빙은 없으며 출장처리도 하지 않았다.” 라며 시기를 특정할 증빙이 없다는 점까지 구체적으로 답변하였으나 얼마 지나지 않아 “합의서를 직접 전달했다고 생각했는데 착각이었다. 실제로는 20XX. X. XX.에 오토바이 퀵배송으로 보냈다.” 라고 답변을 번복하였음.

3) X급 ♠♠♠는 A사 관계자로부터 카카오톡 메시지를 통해 A사 인장까지 찍힌 합의서 스캔본을 X. XX. 오후 3:56에 전달 받아 1시간여 후인 오후 5:15에 감사인에게 제출하였음.

4) X급 ♠♠♠는 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 기간 중 계약체결 등의 이유로 사업·기술이사 인장을 사용한 다른 8건의 경우는 인장날인대장에 정상적으로 기록하였음.

본인의 허위진술을 뒷받침하기 위해 20XX. X월에 작성한 것처럼 꾸민 합의서를 허위로 만들어 제출하는 등 감사과정에서 적극적인 허위진술 행위를 함으로써 감사를 방해하였다.

나. X급 ♣♣♣의 경우

위 사람은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지 □□□□처 ◇◇◇◇팀장(20XX. X. XX.까지는 직무대행)으로서 메달 영업의 관리업무를 수행하였다.

그리고 위 사람은 사전에 X급 ♠♠♠로부터 메달을 A사에 무상으로 제공하고 메달 가격을 B사가 공사에 지급해야 할 메달 판매대금에서 공제하겠다는 구두 보고를 받았음에도 내부결재 등 필요한 절차에 관한 지시나 확인을 하지 않았다.

따라서 위 사람은 관리자로서 X급 ♠♠♠가 메달 무상제공과 관련한 업무처리를 적정히 하도록 관리·감독하지 못한 관리업무 소홀의 책임이 있다.

관련자 의견 ① X급 ♠♠♠는 당시 A사에 제공된 메달은 사실상 계약에 따른 초상권 이용 대가의 일부로서 제공된 것이므로 무상제공된 것이 아니고, 내부결재 문서 중 행사비용 등을 판매대금에서 공제한다는 내용이 있으므로 내부통제 절차를 이행한 것이며, 메일로 남아있는 대금 정산내역에 해당 메달 비용이 포함되어 있으므로 투명성도 확보한 것이라고 주장한다.

그러나 초상권 이용 대가 외에 추가로 메달을 제공하기로 결정할 경우 제품가격 만큼의 비용을 공사가 추가로 부담하게 되는 사실에는 변함이 없고, 내부결재 문서에는 메달 가격이 행사비용에 포함된다는 내용이 명시되어 있지 않으며, 대금 정산은 사후 행위이지 원인행위가 아닐뿐더러 우연히⁵⁾ 삭제되지 않은 개인 메일 외에는 정산내역을 공식적인 문서기록으로 남기지도 않았으므로 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

5) X급 ♠♠♠는 문답과정에서 “A사에 제공된 메달 비용을 판매대금에서 정산하기로 B사와 메일을 통해 합의하였지만 서버 용량 부족으로 메일을 삭제해 왔기 때문에 해당 메일이 남아있지 않다” 라고 진술하여 중요 메일을 보존해오지 않았음을 밝히고 있으므로 대금정산 관련 메일이 남아있는 것은 위 사람이 업무처리의 투명성 확보를 위해 보존했기 때문이 아니라 우연에 의한 것이라고 판단됨.

그리고 위 사람은 합의서가 없었던 것은 맞지만 실질적으로 구두 합의가 있었던 것은 당시 관리자들도 모두 알고 있는 사실이고 나중에라도 소급하여 합의서를 갖춰둔 것일 뿐 인장을 이용해 허위로 작성한 것은 아니며 애초에 합의서가 있다고 답변한 이유도 합의서가 있는 것으로 착각하였기 때문이라고 주장한다.

그러나 설령 위 사람이 20XX년에 작성한 합의서가 있는 것으로 착각하였다 하더라도 본인이 착각하였던 사실을 알았으면 즉시 감사인에게 알렸어야 함에도 알리지 않고 오히려 합의서를 20XX년에 작성한 것처럼 꾸며 감사인에게 제출한 점, 합의서에 날인된 인장 관련 소명을 요구받고 나서야 20XX년에 소급 작성된 합의서라는 사실을 인정한 점, 합의서 소급 작성을 위해 사업·기술이사 인장을 사용하면서 인장날인대장에는 해당 내용을 기록하지 않은 점 등으로 미루어볼 때 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

② X급 ♣♣♣은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

징계요구 양정 영업비용 집행 업무를 소홀히 한 X급 ♠♠♠의 행위는 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분에 해당하는 행위이나 감사과정 중 허위진술을 하는 것에 그치지 않고 공사의 인장을 사용하여 적극적으로 허위자료까지 만들어 제출한 행위 역시 고의성을 배제하기 어려워 「감사직무 규정」 제15조(감사자료 제출 요구권)에 따라 인사조치 요구가 가능한 행위에 해당한다.

따라서 영업비용 집행업무 소홀에 따른 책임에 감사과정 중 허위진술에 따른 책임을 가중하여 판단하건대 X급 ♠♠♠의 행위는 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

★★처장은

영업비용 집행 업무를 소홀히 하고 감사과정에서 허위진술과 적극적인 허위자료 제출로 감사를 방해한 X급 ♠♠♠에게 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 『징계 처분』 하시고(견책)

관리자로서 영업비용 집행 업무 관리를 소홀히 한 X급 ♣♣♣에게 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.(주의)

